

Convenis internacionals

Protocol núm. 16 a la Convenció per a la salvaguarda del drets humans i de les llibertats fonamentals

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 31 de gener del 2019 ha aprovat el següent:

Protocol núm. 16 a la Convenció per a la salvaguarda del drets humans i de les llibertats fonamentals

La Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, oberta a la signatura a Estrasburg el 4 de novembre de 1950 i vigent al Principat d'Andorra des del 22 de gener de 1996, és un pilar fonamental de l'estructura de la protecció i la promoció dels drets humans. El Consell d'Europa ha anat desplegant i esmenant la Convenció al llarg dels anys amb l'objectiu de garantir un espai europeu on la democràcia, l'estat de dret i el respecte dels drets humans siguin una realitat per als més de 800 milions de ciutadans que hi conviuen.

Els Estats membres del Consell d'Europa han treballat en la reforma del Tribunal Europeu dels Drets Humans, institució clau per garantir el respecte a la Convenció, especialment en els darrers anys, en què les conferències d'Interlaken (2010), Izmir (2011) i, més concretament, Brighton (2013) han donat com a fruit el Protocol núm. 15. Així mateix, aquests treballs de millora van fer palesa la necessitat d'intensificar el diàleg entre els òrgans judicials nacionals i el Tribunal Europeu dels Drets Humans, amb l'objectiu de garantir una aplicació millor de la Convenció, tenint en compte que els òrgans judicials nacionals són els primers a tenir coneixement de les violacions de la Convenció.

El 2 d'octubre del 2013, el Consell d'Europa va obrir a la signatura el Protocol núm. 16 de la Convenció, que preveu que els òrgans judicials de major rang d'un Estat part de la Convenció tinguin la possibilitat d'adreçar al Tribunal Europeu dels Drets Humans una sol·licitud de parer consultiu relativa a alguna qüestió d'interpretació o d'aplicació dels drets i llibertats definits a la Convenció o als seus protocols en un cas concret, que sempre haurà d'estar motivada, però no serà de compliment obligat per a l'òrgan judicial que l'hagi sol·licitat.

Amb la ratificació d'aquest nou Protocol d'esmena de la Convenció, Andorra continua la tasca iniciada el 1996 d'incorporar progressivament dins del nostre ordenament jurídic aquests nous instruments internacionals del Consell d'Europa relatius a la Convenció per avançar en una matèria tan important com la protecció i el respecte dels drets humans i, en aquest cas, per col·laborar en l'eficàcia del Tribunal Europeu dels Drets Humans mitjançant l'agilitat dels seus procediments interns.

Les disposicions finals tercera i quarta (modificació de la Llei qualificada de la justícia i de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional) de la Llei 24/2018, del 18 d'octubre, del Codi de procediment civil preveuen les modificacions legislatives necessàries per adequar la legislació processal andorrana i permetre la ratificació del Protocol.

Un cop ratificat, el Protocol entrarà en vigor el primer dia del mes següent a la finalització d'un període de tres mesos a partir de la data en què tingui lloc el dipòsit de l'instrument de ratificació.

Ateses les consideracions exposades,

s'aprova:

La ratificació del Protocol núm. 16 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals.

El Ministeri d'Afers Exteriors donarà a conèixer la data de l'entrada en vigor per a Andorra d'aquest Protocol.

Casa de la Vall, 31 de gener del 2019

Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

Nosaltres els coprínceps manifestem el consentiment de l'Estat per obligar a través d'ell, n'ordenem la publicació en el *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*, i autoritzem que a partir d'aquell moment es pugui lliurar l'instrument de ratificació corresponent.

Joan Enric Vives Sicília
Bisbe d'Urgell
Copríncep d'Andorra

Emmanuel Macron
President de la República Francesa
Copríncep d'Andorra

Preàmbul

Els Estats membres del Consell d'Europa i les altres altes parts contractants de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, signada a Roma el 4 de novembre del 1950 (d'ara endavant, "la Convenció"), signataris d'aquest Protocol,

Segons les disposicions de la Convenció, en particular l'article 19, que estableix el Tribunal Europeu dels Drets Humans (d'ara endavant, "el Tribunal");

Considerant que l'extensió de la competència del Tribunal per donar parers consultius reforça la interacció entre el Tribunal i les autoritats nacionals, i consolida d'aquesta manera l'entrada en vigor de la Convenció, de conformitat amb el principi de subsidiarietat;

Segons l'Opinió núm. 285 (2013) adoptada per l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa el 28 de juny del 2013;

Es comprometen en el que segueix:

Article 1

1. Els òrgans judicials de major rang d'una alta part contractant, designats de conformitat amb l'article 10, poden adreçar al Tribunal les sol·licituds de parers consultius en relació amb qüestions de principi relatives a la interpretació o a l'aplicació dels drets i de les llibertats definits per la Convenció o pels seus protocols.
2. L'òrgan judicial que emet la sol·licitud només pot sol·licitar un parer consultiu en el marc d'un cas pendent davant aquest òrgan jurisdiccional.
3. L'òrgan judicial que emet la sol·licitud ha de motivar aquesta sol·licitud de parer consultiu i ha de proveir els elements pertinents del context jurídic i fàctic del cas pendent.

Article 2

1. Un col·legi de cinc jutges de la Sala Major es pronuncia pel que fa a l'acceptació de la demanda de parer consultiu de conformitat amb l'article 1. Qualsevol rebuig del col·legi d'acceptar la petició està motivat.
2. Quan el col·legi accepta la sol·licitud, la Sala Major emet un parer consultiu.
3. El col·legi i la Sala Major esmentats en els paràgrafs anteriors integren de ple dret el jutge escollit en nom de l'alta part contractant de la qual depèn l'òrgan judicial que ha emès la sol·licitud. En cas d'absència

d'aquest jutge, o quan no estigui en situació d'exercir, el president del Tribunal escull una persona, d'una llista establerta prèviament per aquesta part, que exerceix de jutge.

Article 3

El comissari de drets humans del Consell d'Europa i l'alta part contractant de la qual depèn l'òrgan judicial que emet la sol·licitud tenen dret a presentar observacions per escrit i a participar en les audiències. El president del Tribunal pot, en interès d'una bona administració de justícia, convidar qualsevol altra alta part contractant o qualsevol altra persona a presentar observacions per escrit i a participar en les audiències.

Article 4

1. Els parers consultius estan motivats.
2. Si el parer consultiu no representa, totalment o parcialment, l'opinió unànime dels jutges, qualsevol jutge té el dret d'afegir-hi la seva opinió per separat.
3. Els parers consultius són transmesos a l'òrgan judicial que ha procedit a la sol·licitud i a l'alta part contractant de la qual depengui aquest òrgan judicial.
4. Els parers consultius es publiquen.

Article 5

Els parers consultius no són vinculants.

Article 6

Signatura i ratificació

Les altes parts contractants consideren els articles 1 a 5 d'aquest Protocol com a articles addicionals a la Convenció, i totes les disposicions de la Convenció s'apliquen en conseqüència.

Article 7

1. Aquest Protocol està obert a la signatura de les altes parts contractants de la Convenció, les quals poden manifestar el seu consentiment a obligar-se per mitjà de:
 - a. la signatura sense reserva de ratificació, d'acceptació o d'aprovació; o
 - b. la signatura sota reserva de ratificació, d'acceptació o d'aprovació; seguida de ratificació, d'acceptació o d'aprovació.
2. Els instruments de ratificació, d'acceptació o d'aprovació es dipositen davant el secretari general del Consell d'Europa.

Article 8

1. Aquest Protocol entra en vigor el primer dia del mes següent a la finalització d'un període de tres mesos a partir de la data en la qual deu de les altes parts contractants de la Convenció hagin manifestat el seu consentiment a quedar vinculades per aquest Protocol, de conformitat amb el que disposa l'article 7.
2. Per a qualsevol alta part contractant de la Convenció que manifesti amb posterioritat el seu consentiment a quedar vinculada a aquest Protocol, el Protocol entra en vigor el primer dia del mes següent a la finalització d'un període de tres mesos a partir de la data en la qual hagi manifestat el seu consentiment a quedar vinculada per aquest Protocol, de conformitat amb el que disposa l'article 7.

Article 9

No s'admet cap reserva al que disposa aquest Protocol en virtut de l'article 57 de la Convenció.

Article 10

Cada alta part contractant de la Convenció indica, al moment de la signatura o al moment del dipòsit de l'instrument de ratificació, d'acceptació o d'aprovació, per mitjà d'una declaració dirigida al secretari general

del Consell d'Europa, els òrgans judicials que designa als efectes de l'article 1, apartat 1, d'aquest Protocol. Aquesta declaració pot ser modificada en tot moment de la mateixa manera.

Article 11

El Secretari general del Consell d'Europa notifica als Estats membres del Consell d'Europa i a les altres altes parts contractants de la Convenció:

- cada signatura
- el dipòsit de qualsevol instrument de ratificació, d'acceptació o d'aprovació;
- qualsevol data d'entrada en vigor d'aquest Protocol de conformitat amb el seu article 8;
- qualsevol declaració realitzada en virtut de l'article 10; i
- qualsevol altre acte, notificació o comunicació que faci referència a aquest Protocol.

En fe de la qual cosa, els sotasignats, degudament autoritzats a aquest efecte, signen aquest Protocol.

Fet a Estrasburg, el 2 d'octubre del 2013, en francès i en anglès. Ambdós textos són igualment fefaents, en un únic exemplar que es diposita als arxius del Consell d'Europa. El secretari general del Consell d'Europa lliurarà còpies certificades conformes a cada Estat membre del Consell d'Europa i a les altres altes parts contractants de la Convenció.

Situació del Protocol núm. 16 a la Convenció per a la salvaguarda del drets humans i de les llibertats fonamentals:

Entrada en vigor: 1 d'agost del 2018

Situació a 3 de desembre del 2018: 22 Estats signataris i 10 Estats part

Estats membres del Consell d'Europa	Signatura	Ratificació	Entrada en vigor
Albània	24/11/2014	22/07/2015	01/08/2018
Armènia	02/10/2013	31/01/2017	01/08/2018
Bèlgica	08/11/2018		
Bòsnia i Hercegovina	11/05/2018		
Eslovàquia	02/10/2013		
Eslovènia	02/10/2013	26/03/2015	01/08/2018
Estònia	17/02/2014	31/08/2017	01/08/2018
Finlàndia	02/10/2013	07/12/2015	01/08/2018
França	02/10/2013	12/04/2018	01/08/2018
Geòrgia	19/06/2014	06/07/2015	01/08/2018
Grècia	02/03/2017		
Itàlia	02/10/2013		
Lituània	10/06/2014	02/09/2015	01/08/2018
Luxemburg	06/09/2018		
Moldàvia	03/03/2017		
Noruega	27/06/2014		
Països Baixos	07/11/2013		
Romania	14/10/2014		
San Marino	02/10/2013	16/02/2015	01/08/2018
Turquia	20/12/2013		
Ucraïna	20/06/2014	22/03/2018	01/08/2018